

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6443 -
6460/2534

นาย ประเชิญ สุวรรณนิช
บริษัท เบสท์สตีลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ฯลฯ

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 19

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระบุว่า "บริษัทจะจัดหาชุดทำงานให้ปีละ 2 ชุด โดยจะเริ่มแจกในเดือนมกราคม 2534" เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่า จะต้องทำงานครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับชุดทำงานเมื่อลูกจ้างทำงานติดต่อกันตลอดมา จนถึงเดือนมกราคม 2534 ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่นายจ้างจะต้องแจกชุดทำงานตาม ข้อตกลง แม้ว่าลูกจ้างจะทำงานมาไม่ถึง 1 ปี ก็มีสิทธิได้รับชุดทำงานตามข้อ ตกลง

คดีทั้งสิบแปดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 18

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2533 ค่าจ้างที่ไม่ได้ปรับเพิ่มในปี 2534 ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่โจทก์แต่ละคน ให้จ่ายชุดทำงานปีละ 2 ชุด ให้แก่โจทก์ที่ 10 และที่ 11 หากไม่สามารถจัดหาชุดทำงานให้ได้ให้จ่ายเงินค่าชุดทำงานให้ในราคาชุดละ 350 บาท

จำนวน 2 ชุดเท่ากับคนละ 700 บาท ให้ปรับค่าจ้างประจำปี 2534 ให้แก่โจทก์ที่ 12 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 17 และที่ 18 ตั้งแต่ 3 ถึง 15 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 13 และที่ 14 ตั้งแต่ 10 ถึง 30 บาท และให้จ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในยอดเงินแต่ละยอด นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ละคนยกเว้นโจทก์ที่ 10 และที่ 11

จำเลยทั้งสิบแปดสำนวนให้การว่า จำเลยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับโจทก์... โจทก์ที่ 10 และที่ 11 ทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จึงไม่มีสิทธิได้รับชุดทำงาน 2 ชุด ตามบันทึกลงวันที่ 25 เมษายน 2533... ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสิบแปดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทเบสท์สตีลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดจำเลยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานฯ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2533... จำเลยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับดังกล่าว... จำเลยไม่จ่ายชุดทำงานให้แก่โจทก์ที่ 10 และที่ 11 ปีละ 2 ชุดตามข้อ 12 ถือว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อโจทก์ พิพากษาให้จำเลย... จ่ายชุดทำงานให้แก่โจทก์ที่ 10 และที่ 11 ปีละ 2 ชุด...

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของจำเลยเกี่ยวกับชุดทำงานของโจทก์ที่ 10 และที่ 11 นั้น ปรากฏตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ 25 เมษายน 2533 ข้อ 12 ว่า "บริษัทจะจัดหาชุดทำงานให้ปีละ 2 ชุด โดยจะเริ่มแจกในเดือนมกราคม 2534" ตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่าลูกจ้างจะต้องทำงานครบ 1 ปีจึงจะมีสิทธิได้รับชุดทำงาน จำเลยตกลงว่าจะแจกชุดทำงานให้ในเดือนมกราคม 2534 โจทก์ที่ 10 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 โจทก์ที่ 11 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2533 แล้วทำงานติดต่อกันมาจนถึงเดือนมกราคม 2534 ซึ่ง

เป็นกำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องแจกชุดทำงานให้แก่ลูกจ้างตามข้อตกลง โจทก์ที่ 10และที่ 11 จึงมีสิทธิได้รับชุดทำงาน 2 ชุด เช่นเดียวกับลูกจ้างอื่นด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>